茂名市茂南区安全生产委员会办公室

茂名市茂南区新坡镇“9·15”一般建筑施工行业触电事故调查报告

2021年9月15日10时40分许，位于茂名市茂南区新坡镇黄塘村委会上合村内自建房发生一起施工作业触电事故，造成1人死亡。

事故发生后，区委、区政府高度重视事故调查处理工作，根据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等相关规定，经茂名市茂南区人民政府批准，成立了由区府办副主任任组长，区纪委监委、区应急管理局、新坡镇人民政府、区发展和改革局、市公安分局茂南分局、区司法局、区自然资源局、区住房和城乡建设局、区总工会、茂南供电局、新坡派出所等单位有关人员组成的茂名市茂南区新坡镇“9·15”一般建筑施工行业触电事故调查组（以下简称事故调查组），并聘请市安全生产协会专家，开展事故调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘察、询问人员、查阅资料、专家论证，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接

经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人和责任单位的处理建议，并针对事故暴露出的突出问题，提出了事故防范措施与建议。现将有关情况报告如下:

一、基本情况

（一）事故单位和有关人员情况

1.谭某辉，涉事房屋的业主，男，28岁，汉族，茂南区新坡镇人。事故自建房位于茂名市茂南区新坡镇黄塘村委会上合村内，属于农村宅基地用途，谭某辉分别于2020年7月2日办理了建设用地批准书：茂南（2020）批字第1413号和2020年10月15日办理了乡村建设规划许可证:【新坡】乡字第【2020】135号，并于2020年12月9日购买了中国人寿保险股份有限公司茂名分公司的国寿建筑工程团体意外伤害保险（B款）及国寿附加建筑工程意外费用补偿团体医疗保险(A款)。2020年12月中旬，经谭某辉的父亲谭某土找到当时在黄塘村委会做建筑工程的梁某振，将谭某辉的房屋建设劳务施工工程发包给梁某振。

2.梁某振，承包谭某辉房屋建设劳务施工工程的包工头，男，58岁，汉族，化州市合江镇人，其于2020年12月中旬承揽谭某辉房屋建设工程后组织人员进行施工，工钱按照工种和工作日计算发放。

3.谭某刚（死者），谭某辉在建房屋施工人员，男，73岁，汉族，茂南区山阁镇人，其于2021年7月中旬通过梁某振安排来到谭某辉在建房屋从事砌砖、安装模板、倒楼面等施工工作，

从7月中旬至事发当天累计在谭某辉在建房屋做了8天左右的建筑工。

4.罗某琼，谭某辉在建房屋施工人员，女，53岁，汉族，茂南区山阁镇人，其于2021年1月中旬通过梁某振安排来到谭某辉在建房屋从事施工工作。

5.黄某凤，谭某辉在建房屋施工人员，女，53岁，汉族，茂南区山阁镇人，其于2021年7月中旬通过梁某振安排来到谭某辉在建房屋从事施工工作。

6.谭某土，屋主谭某辉的父亲，男，54岁，汉族，茂南区新坡镇人，其负责帮忙处理谭某辉在建房屋的日常事务。

（二）事故民房工程发包情况

谭某辉在建房屋于2020年12月中旬开始动工建设，在完成地梁基础建设后，谭某辉的父亲谭某土与梁某振两人就承揽房屋主体建设劳务施工工程达成口头协议：1、承揽方式为包工不包料，建筑材料、施工设备设施由屋主谭某辉负责，吊机由包工头梁某振负责；施工价款按照180元/平方米结算，由屋主谭某辉按照工程进度支付给梁某振，再由梁某振发放施工人员工钱。

（三）事故现场情况

发生事故在建房屋位于茂名市茂南区新坡镇黄塘村委会上合村内，坐北朝南，房屋占地面积132平方米，已建成面积约480平方米，楼高四层（三层半结构，四层楼面已浇筑），2020年12月中旬打桩立柱建设完成地梁基础，2021年1月中旬开始

建设主体，8月下旬浇筑四楼楼面，随后停工等待水泥凝结，9月15日准备开始拆模板、建设阳台及剩余的主体工程。房屋周围搭建有竹脚手架（房屋西边预留约2米宽缺口供吊机起吊建筑材料等物品）。房屋楼梯从一楼延续到四楼中间的转台，四楼到楼顶之间通过在转台放一个扶梯爬上四楼楼顶。施工现场使用的吊机（简易式悬臂起重机，无合格证、检测证明等，属淘汰落后产品）事发前安装在四楼楼顶的西边，吊机的机架底座通过捆绑铁棍及模板并用砖头加压进行固定，吊机周围的楼面还残留有水，楼面还没有干。屋主用一条带插排的2相电缆线与临时用电箱连接，从一楼拉到四楼楼顶给吊机使用，临时用电箱由一个空气开关控制（该开关无漏电跳闸功能），在吊机前没有安装漏电开关接出电箱，吊机没有接地线措施，同时吊机插头的地线插销也已断掉。

二、事故发生经过和事故救援情况

（一）事故发生经过

2021年9月15日早上7点30分许，梁某振、谭某刚、罗某琼、黄某凤共4名施工人员来到谭某辉自建房工地。8时许，梁某振、谭某刚等4人一起将吊机抬上四楼楼顶西边，随后梁某振和谭某刚在四楼拆模板，罗某琼和黄某凤拆顶木。一直工作到10时许，梁某振和谭某刚停下工作休息了十几分钟，随后两人开始安装吊机，吊机电源用一条带插排的电缆线从一楼拉到楼顶使用，由一个空气开关控制（该开关无漏电跳闸功能），在吊机

前也无安装漏电开关。10时30分许，吊机安装完毕，罗某琼和黄某凤根据工作安排到一楼捡砖头放到斗车上，梁某振操作吊机把斗车上的砖头吊上四楼楼顶，谭某刚把吊上来的砖头拿去压住吊机的机架底座，梁某振吊了4车砖头上来压吊机的机架底座后，就到四楼东面拆模板。谭某刚接着操作吊机起吊砖头，当其吊了第一车砖头上四楼楼顶后，黄某凤去煮饭，罗某琼继续在一楼捡砖头。10时40分许，谭某刚吊第二车砖头到四楼楼顶，罗某琼在捡第三车砖头的时候，突然听到谭某刚大喊一声“漏电”。罗某琼听到漏电后马上跑过去关闭了电线的开关，并将漏电的事情告诉在四楼东面竹脚手架上拆模板的梁某振，让其尽快过去查看。梁某振急忙跑过去查看，发现谭某刚一只手压住斗车，另一只手撑住楼面，赶紧把谭某刚抱到楼面干燥的地方，对其进行人工呼吸和胸外心脏按压，并叫在一楼的罗某琼和黄某凤上来帮忙。听到梁某振的叫唤后，罗某琼和黄某凤一起跑上四楼楼顶，罗某琼见此情况，叫黄某凤赶紧拨打120急救电话，她则拨打电话给谭某刚的邻居让其帮忙通知家属。由于当时太阳比较晒，梁某振、罗某琼、黄某凤三人一起把谭某刚抬到四楼楼梯的转台，再由梁某振将谭某刚背到一楼，黄某凤拿来一块合板铺在地上，梁某振把谭某刚放在合板上，继续用人工呼吸和胸外心脏按压对其进行抢救。11时10分许，茂名市石化医院的医护人员赶到现场对谭某刚进行抢救，抢救大约一个小时后，医生宣布谭某刚抢救无效死亡。

（二）事故应急救援情况

事故发生后，现场施工人员罗某琼立即断电，并将漏电的事情告诉在四楼东面竹脚手架上拆模板的梁某振，让其尽快过去查看。梁某振急忙跑过去查看，发现谭某刚一只手压住斗车，另一只手撑住楼面，赶紧把谭某刚抱到楼面干燥的地方，对其进行人工呼吸和胸外心脏按压，并叫在一楼的罗某琼和黄某凤上来帮忙。罗某琼和黄某凤到达四楼楼顶后，黄某凤拨打了120急救电话，罗某琼则拨打电话给谭某刚的邻居让其帮忙通知家属。由于当时太阳比较晒，梁某振、罗某琼、黄某凤三人一起把谭某刚抬到四楼楼梯的转台，再由梁某振把谭某刚背到一楼，黄某凤拿来一块合板铺在地上，梁某振把谭某刚放在合板上，继续用人工呼吸和胸外心脏按压对其进行抢救。11时10分许，茂名市石化医院的医护人员赶到现场对谭某刚进行抢救，抢救大约一个小时后，医生宣布谭某刚抢救无效死亡。

10时50分许，谭某土接报其儿子的自建房发生触电事故，便向黄塘村委会报告并请求派人协助，黄塘村委会随后将事故信息向新坡镇政府报告，黄塘村委会、新坡镇政府、新坡派出所、新坡供电所及市公安局茂南分局工作人员迅速赶往事故现场，开展事故应急救援和善后工作。区应急管理局接报后于14时04分向区府总值班室上报了事故信息。

（三）应急处置评估

茂南区党委、政府及时启动应急响应，迅速组织市公安局茂

南分局、新坡派出所、新坡镇人民政府、新坡供电所、黄塘村委会等部门开展事故应急处置工作，现场救援处置措施得当、信息发布及时、善后工作到位。应急处置评估为良好。

（四）事故善后处理情况

事故发生后，新坡镇人民政府于2021年9月18日开始积极组织死者方与屋主方、包工头方进行协商。2021年9月18日，屋主方与死者方签订《协议书》，由屋主先行垫付2万元丧葬费给死者家属，屋主为施工队购买的保险赔偿款30万元也已赔付到位。而包工头方与死者方在先后多次的调解协商后，由于赔偿金额等原因始终无法达成一致。

三、事故伤亡情况及直接经济损失

该起事故造成1人死亡，死者谭某刚，身份证号：440902XXXXXXXX5216，茂名市茂南区山阁镇山阁村委会坡尾村人；截止统计，直接经济损失约32万元。

四、事故发生的原因和事故性质

（一）直接原因

1.谭某刚安全生产意识淡薄，对存在的危险性认识不足，在使用吊机前没有进行安全检查，穿拖鞋进入施工现场作业，在使用吊机起吊建筑材料的过程中因吊机漏电不慎触电死亡。

2.作业现场存在安全隐患，四楼楼顶安装吊机的地方周围有水，吊机没有按规定采取接地措施，吊机插头的地线插销也已断掉，连通吊机的配电箱没有安装漏电保护开关。

3.施工现场使用的吊机属于淘汰落后产品，没有合格证书和检测检验证明，没有防漏电措施。

（二）间接原因

1.房屋业主谭某辉没有与劳务施工承包方签订安全生产管理协议来明确各自职责，未对现场的施工安全进行统一协调、管理，为施工方接通电线的配电箱没有安装漏电开关等安全防护设施。

2.包工头梁某振没有与房屋业主签订安全生产管理协议来明确各自职责；没有组织施工人员开展安全检查及对施工人员进行安全告知提醒和检查督促；对工人不正确穿戴劳动防护用品等违章行为未能及时制止和纠正；作为施工方负责人，没有组织谭某刚等施工人员进行岗前安全生产培训和教育，导致施工人员安全意识淡薄，未能正确辨识并及时防范化解施工过程中产生的安全风险和事故隐患。

（三）事故性质

经调查认定，茂名市茂南区新坡镇“9·15”建筑施工行业触电一般事故是一起生产安全责任事故。

五、相关单位履职情况

（一）茂南区新坡镇人民政府。新坡镇人民政府作为属地监管政府，党政领导班子能认真落实安全生产“一岗双责”，每季度召开安全生产工作会议，研究部署辖区安全生产工作，同时明确了各班子成员及各部门安全生产职责，在重要时期党政领导亲

自带队开展安全检查督查。为加强农村自建房施工安全管理工作，新坡镇人民政府本年度召开了三次农村自建房施工安全工作会议，印发了《新坡镇建筑安全生产检查方案》《新坡镇自建房建设安全专项整治三年行动方案》。自今年以来，新坡镇人民政府组织辖区各村对在建中的宅基地自建房进行专项安全检查，共检查在建房屋198宗，已完成安全隐患整改的房屋101宗，责令停工50宗，整改中47宗，已履行了农村自建房日常监管职责。

（二）茂南区住房和城乡建设局。茂南区住房和城乡建设局高度重视农村自建房工程施工安全工作，认真履行行业主管部门的业务和技术指导职责，通过印发通知文件、召开工作会议、加强技术业务指导培训、推动创新管理、加强宣传等方式，加强对各镇（街道）的业务和技术指导，提高各镇（街道）的农村自建房工程质量安全管理水平，已履行了自建房建设工程业务指导职责。

（三）广东电网有限责任公司茂名茂南供电局。广东电网有限责任公司茂名茂南供电局作为电力设施的业务部门，建立、健全安全生产责任制，制定安全生产规章制度、操作规程。2021年以来，茂名茂南供电局新坡供电所持续对辖区范围内的供电线路开展巡视消缺和安全用电宣传工作。自今年3月份以来，新坡供电所针对黄塘村委会合滩村低压线路的公用线路绝缘破损、对地距离不足及三线搭挂等隐患问题开展整治，并通过入户宣传、安全用电进校园、派发安全宣传小册子、发送安全用电提醒等方

式加强对用户开展用电安全宣传，已履行了农村用电安全日常监管职责。

六、事故责任认定及处理建议

（一）对事故责任人的处理建议

1.谭某辉，没有与劳务施工承包方签订安全生产管理协议来明确各自职责，未对现场的施工安全进行统一协调、管理，为施工方接通电线的配电箱没有安装漏电开关等安全防护设施。根据《中华人民共和国安全生产法》第二条“在中华人民共和国领域内从事生产经营活动的单位（以下统称生产经营单位）的安全生产，适用本法”的规定，在我国领域内从事生产经营活动的单位适用本法。

2.梁某振，没有与房屋业主签订安全生产管理协议来明确各自职责，没有组织施工人员开展安全检查及对施工人员进行安全告知提醒和检查督促，对工人不正确穿戴劳动防护用品等违章行为未能及时制止和纠正，作为施工方负责人，没有组织谭某刚等施工人员进行岗前安全生产培训和教育，导致施工人员安全意识淡薄，未能正确辨识并及时防范化解施工过程中产生的安全风险和事故隐患，对事故发生负有主要责任，涉嫌重大责任事故罪，建议由司法机关依法追究刑事责任。如果司法机关未能以重大责任事故罪对梁某振进行定罪，则建议由茂名市茂南区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关规定，对梁某振个人进

行行政处罚。

3、谭某刚，未经安全培训合格上岗作业，安全生产意识淡薄，对存在的危险性认识不足，在使用吊机前没有进行安全检查，穿拖鞋进入施工现场作业，对事故的发生负有责任。鉴于其在事故中死亡，建议免予责任追究。

七、事故防范和整改措施建议

针对这起事故暴露出的问题，为深刻吸取事故教训，进一步强化农村自建房建筑行业安全生产管理，做到举一反三，避免类似事故的发生，提出以下措施建议：

（一）深化农村自建房安全专项整治。各镇（街道）和区住建、规划、自然资源、农业农村局等部门严格按照“一盘棋”的要求，举一反三、自查自纠、认真总结事故教训，严格按照“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”的要求，深化农村自建房领域安全专项整治，深入排查治理各类事故隐患，对高处作业、吊装作业、临时用电等特殊作业加强管理，坚决将事故消除在萌芽状态。

（二）全面落实农村自建房各方的安全生产责任。各镇（街道）和区住建、规划、自然资源、农业农村局等部门要按照各自职责分工，认真履行属地管理、行业管理、业务管理职责，不断完善工作机制，提高业务水平，严格农村建房许可的审查审批，进一步整顿、规范农村自建房市场秩序；要切实加大巡查和执法力度，重点落实村一级对辖区内农村自建房安全生产违法行为和

事故隐患的排查报告职责，及时发现并严厉查处农村自建房违法违规行为。要突出落实建房农户、施工单位（施工队、工匠）安全生产主体责任，督促其做好施工现场安全保障工作，落实安全防范措施，加强施工安全组织管理和施工人员全培训教育。

（三）强化农村自建房安全宣传和警示教育。各镇（街道）及有关部门要结合此次事故发生原因和暴露出来的问题，认真分析研究，就农村自建房领域非法建设、违章作业等造成危害，深入乡村、农户，针对性地开展安全宣传和警示教育。要进一步推动建筑施工法律法规、安全知识进村入户，纳入相关培训计划，组织农村建筑工匠开展安全培训教育，切实提高农村建筑工匠安全意识和安全施工技能。

茂名市茂南区新坡镇“9·15”一般建筑施工行业触电事故调查组（代章）

2021年12月2日